



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO
Comitê de Monitoramento e Gestão (CMOG)

ANÁLISE DO RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL (JAN-FEV-MAR/2024)

Palavras-Chave: Análise Prévia; Relatório Trimestral; CMOG

Assunto: Relatório de Desempenho Trimestral janeiro-fevereiro-março/2024

Destinatário: Verificador Independente

Objeto da análise: CONTRATO de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, nos termos dos requisitos contidos na LICITAÇÃO, e seus ANEXOS, e, notadamente, no presente CONTRATO, e seus ANEXOS, para a Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade Concessão Administrativa, dos serviços de efficientização, operação e manutenção da iluminação pública e da implantação, operação e manutenção da infraestrutura de telecomunicações e usina fotovoltaica do Município de Barretos.

Fluxo de Análise do Relatório de Desempenho Trimestral:



Prezados Senhores (as),

CONSIDERANDO as atribuições do Comitê de Monitoramento e Gestão (CMOG) estabelecidos no Anexo 01 do Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023 e integrantes nomeados pela Portaria nº 34.068 de 15 dezembro de 2023, na qual atual de maneira consultiva;

CONSIDERANDO o objetivo do relatório Trimestral de Desempenho:

“Elaborado pela CONCESSIONÁRIA, destina-se a fornecer informações para o PODER CONCEDENTE, contendo notificação do status de cumprimento do CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE REFERÊNCIA, e o acompanhamento das obrigações definidas no ANEXO 2 DO CONTRATO – CADERNO DE ENCARGOS. A periodicidade é trimestral durante todo o período de vigência do CONTRATO.”

CONSIDERANDO o Plano de Implantação entregue pela CONCESSIONÁRIA via processo Administrativo nº 5909/2023;

CONSIDERANDO o Plano de Implantação REVISTO entregue pela CONCESSIONÁRIA via em 08 de fevereiro de 2024 a ser submetido pelo Conselho gestor da PPP;

CONSIDERANDO a efetiva transferência do Parque de Iluminação Pública da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) para o Município de Barretos por meio de contrato assinado em 23 de maio de 2023;

CONSIDERANDO que os objetos da PPP não foram integralmente implantados para a análise dos indicadores contantes no ANEXO 3 DO CONTRATO – CADERNO DE INDICADORES DE



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Comitê de Monitoramento e Gestão (CMOG)

DESEMPENHO, MECANISMO DE PAGAMENTO E GARANTIAS, a análise do CMOG se concentrará no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE REFERÊNCIA do Plano de Implantação.

CONSIDERANDO os seguintes documentos:

1. 24T1 - Relatório de Desempenho – Concessionária;
2. 24T1 - Relatório de Desempenho – Verificador independente;
3. 011_RM_IP Barretos_janeiro_2024
4. 012_RM_IP Barretos_fevereiro_2024
5. 013_RM_IP Barretos_março_2024
6. Ofício 2024-006 - CCO pronto para receber equipamentos
7. Ofício 2024-007 - Indicadores Velocidade Internet e Satisfação
8. Ofício 2024-008 - Cronograma de Implantação IP e Telecom
9. Ofício 2024-009 - Padronização dos Relatórios
10. Ofício 2024-010 - Locais de Instalação das câmeras de videomonitoramento
11. Ofício 2024-011 - Locais de Instalação das câmeras de videomonitoramento v2
12. Ofício 2024-012 - Riscos Internet no paço Municipal
13. Ofício 2024-016 - Locais de Instalação das câmeras de videomonitoramento - Versão 09-02-2024
14. Ofício 2024-017 - Iluminação de Destaque
15. Ofício 2024-018 - Reunião Satisfação da Telecomunicação e Internet - Anexo 2 Satisfação
16. Ofício 2024-019 - Decisão Conselho Gestor da PPP
17. Ofício 2024-020 - Resposta a Solicitação de Reajuste
18. Ofício 2024-021 - Mecanismo de Garantia FPM BB - Anexo BB
19. Ofício 2024-022 - Geolocalização dos pontos para as câmeras de videomonitoramento
20. Ofício 2024-023 - Solicitação de Aditivo - CCO Poder Concedente
21. Ofício 2024-029 - Divisão dos Objetos IP-Tele-UFV
22. Ofício 2024-039 - Dúvidas Aferições IP - Manifestação CMOG
23. Ofício 2024-040 - Sugestão de Reclassificação de Vias - Manifestação CMOG



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO
Comitê de Monitoramento e Gestão (CMOG)

PLANO DE IMPLANTAÇÃO REVISTO EM 08/02/2024

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO									
Marco-Entrega	ILUMINAÇÃO			USINAS FV		TELECOM			
MÊS	IMPLANTAÇÃO IP LED	TELEGESTÃO	IP DESTAQUE	JD EUROPA	SEMBRA	WI-FI	PRÉDIOS PÚBLICOS	CCO	VIDEOMONITORAMENTO
2023	26	0	0	projetos feitos e encaminhados à CPFL		5	118		0
jan/24	87					2	5	execução CCO	
fev/24	1500					5			
mar/24	2500					8			14
abr/24	3800					4			14
mai/24	3800		6			4			28
jun/24	3902		10	período de execução das obras					28
jul/24	4000	3615	10						
ago/24	4000	4000	10						
set/24		4000							
out/24		4000							
nov/24		4000							
dez/24		4000							
jan/25									
TOTAL	23615	23615	36			28	123		84

1. REGULARIDADES CONTRATUAL

Comentário: ok.

2. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2.1. Evolução Mensal da Taxa de Falha por região da cidade (norte, sul, leste, oeste, centro) (ideal < 4%)

Comentário: Tendência de queda;

2.2. Evolução Mensal do número de chamados resolvidos por canal:

Comentário: Tendência de queda;

2.3. Evolução Mensal do Tempo Médio de Atendimento



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Comitê de Monitoramento e Gestão (CMOG)

Comentário: Em fevereiro/24 e março/24 voltaram a crescer, mas ainda abaixo do prazo contratual.

3. IMPLANTAÇÃO DAS LÂMPADAS DE LED – 23.615 UNIDADES

Comentário: 3000 peças, chegaram somente no final do mês de fevereiro, daí o pouco avanço no cronograma de implantação em fevereiro.

a. Informação sobre o Projeto Executivo – Aprovação e dificuldades encontradas

Comentário: Em março foram feitas as modernizações de LED da Fase 1 alcançando 1.546 substituições.

Quantitativo do Termo de Referência: 23.615 pontos de Iluminação Pública, sendo que em torno de 282 já contam com a tecnologia LED;

Quantitativo elaborado pela Concessionária: 26.111 pontos de Iluminação Pública, sendo que em torno de 2.953 já contam com a tecnologia LED;

Diferença de pontos: 2.496 pontos de Iluminação Pública. Considerando que no cadastro de referência existiam apenas 282 pontos com a tecnologia LED, 2.214 pontos de LED já existentes não foram previstos. Portanto, após 100% da implementação do parque de iluminação pública, a concessionária poderá solicitar o reequilíbrio de manutenção de 2.496 pontos a mais em relação ao termo de referência. E o Poder Concedente poderá solicitar o reequilíbrio de redução de investimento de 457 pontos de iluminação de LED (2.953 – 2.496)

b. Quantitativo implantado (Cronograma x Realizado)

Comentário: Percentual modernizado até março/24: 6,55%;

A Concessionária enviou até a presente data (01/06/2024) 09 (nove) lotes de modernização para a equipe de engenharia elétrica do Poder Concedente para que esta entre em contado com a concessionária de energia (CPFL) e promova a atualização do cadastro do parque de iluminação pública. Isto se faz necessário para que se inicie a economia no consumo de energia.

c. Qualitativo implantado – Indicadores de Iluminação Pública



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Comitê de Monitoramento e Gestão (CMOG)

Comentário: As aferições da iluminação pública com tecnologia LED iniciaram a partir de abril/24.

4. IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE – 36 unidades

Comentário: Os projetos executivos para iluminação de destaque dos 36 locais e 535 pontos de iluminação de referência estão em fase de contratação.

Nada avançou até março/2024.

5. IMPLANTAÇÃO USINAS FOTOVOLTAICAS – 2 UNIDADES

Comentário: O Poder concedente adotou recomendações realizadas pelo Verificador Independente sobre o pagamento das notas fiscais referente a este objeto.

No entanto, sinalizou a necessidade de solicitar reequilíbrio de extensão de prazo de contrato para este objeto ou compensação de valor pelo não avanço desta implantação no prazo esperado.

Comite Gestor de PPP Rejeitou prazo de implantação das Usinas Fotovoltaicas

6. IMPLANTAÇÃO DE WI-FI – 28 pontos

Comentário: 43% implantado até março/2024.

7. IMPLANTAÇÃO DA INTERNET NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS – 115 PRÉDIOS

Comentário: 120% implantado até março/2024. 24 pontos a mais do que o termo de referência.

No dia 02 de fevereiro de 2024 foi feita uma reunião, a pedido das equipes dos departamentos de informática do Paço Municipal, SM de Saúde e SM de Educação, sobre a percepção de Satisfação dos serviços de Telecomunicação e Internet.

Estavam Presentes:

Equipe de Informática do Paço Municipal;

Equipe de Informática da SM de Saúde;

Equipe de Informática da SM de Educação;

Comitê de Monitoramento e Gestão;

Página 5 de 14



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Comitê de Monitoramento e Gestão (CMOG)

Gerente do Consórcio Barretos Inteligente;

Gestor da Provedora de Internet Goldweb.

Os principais pontos discutidos foram:

1. Relatos de percepção de que a qualidade da internet caiu, sobretudo nos equipamentos públicos da Secretaria Municipal de Saúde e nas escolas da Secretaria Municipal de Educação;
2. Como forma de não depender exclusivamente da internet, os atendimentos do SAMU e UPA implantaram atendimento via telefone convencional, pois se trata de serviços de urgência e emergência;
3. Secretaria de Finanças demonstrou muita preocupação em relação a migração de internet no paço Municipal, uma vez que é o coração da prefeitura e todos os sistemas são via web. A interrupção do serviço pode acarretar grandes riscos políticos, financeiros de imagem entre outros.
 - a. O Gestor da provedora de internet tranquilizou e disse que o Paço Municipal terá redundância e possui gestão de risco capaz de mitigar os problemas;
 - b. A migração será implantada aos poucos com ambiente de testagem e após a validação da equipe de informática, será feita em produção generalizada.
4. Foram compartilhadas as reclamações sobre a internet nas últimas semanas.
5. Foram compartilhados os canais de contato para atendimento de problemas de internet:
 - a. Telefone (call center): 17 3612-0060;
 - b. Whatsapp: 17 3612-0060 – final de semana é robô.

Os planos de ação foram:

1. Colocar redundância de internet via rádio nos equipamentos públicos da Secretaria municipal de Saúde;
2. Sempre que se fizer manutenção programada, avisar o departamento de Informática;
3. Garantir a redundância de internet no Paço Municipal;
4. No caso da SM de Educação, estudar mais a fundo os problemas apresentados para se fazer um melhor diagnóstico e apresentar as possíveis soluções;

Até o momento não foi possível observar a redundância de internet via rádio nos equipamentos públicos da Secretaria municipal de Saúde;

8. IMPLANTAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO – 84 CÂMERAS

Comentário: Projeto de implantação atrasado. Nenhuma câmera implantada até março/24



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Comitê de Monitoramento e Gestão (CMOG)

O Poder Concedente encaminhou o Ofício 2024-016 - Locais de Instalação das câmeras de videomonitoramento - Versão 09-02-2024 com as especificações exatas do edital a fim de evitar reequilíbrios e de não atrasar a implantação.

O aditivo para instalação do Centro de Controle e Operação (CCO) de segurança pública do Poder Concedente foi assinado apenas em 17/05/2024. No entanto, nada obstrui a implementação das câmeras previamente prevista no edital da concessão.

9. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTOS ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2024

Pagamentos 100% realizados pelo Poder Concedente até 1º Trimestre de 2024.

A partir da parcela nº 13, mês de referência janeiro de 2024, o percentual referente a implementação das Usinas Fotovoltaicas (UFV) (32,26% da PRM) não está sendo liquidado e consequentemente não está sendo pago, uma vez que o objeto não está implementado conforme cronograma previsto originalmente. Situação esta que deverá ser formalizado em tempo oportuno mediante a reequilíbrio de prazo ou valores, a ser definido entre a Concessionária e o Poder Concedente.

O problema neste caso é técnico. A Concessionária Barretos Inteligente está com dificuldade de aprovação das UFVs junto a Concessionária de Distribuição de Energia (CPFL).

MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

								DATAS-ALVO RELATÓRIOS DE GOVERNANÇA			
Mês Ref	Marco-Entrega	Protocolo	Data-Alvo Pgto	Valor Ref	Pagto PRM	% PRM	Conta Reserva	Concessionária			Verificador Ind.
								Execução (\$)	Desempenho (T)	Avaliação (\$)	Monitoramento (\$)
jan-23	Mês 1 - Ass. Cont. 11/01/23										
fev-23	Mês 2										
mar-23	1	Mês 3	8406/2023	20/abr	421.425,33	pago	54,87%	1.264.275,98			
abr-23	2	Mês 4	9750/2023	20/mai	421.425,33	pago	54,87%	1.264.275,98			
mai-23	3	Mês 5	11993/2023	20/jun	421.425,33	pago	54,87%	1.264.275,98			
jun-23	4	Mês 6	13931/2023	20/jul	421.425,33	pago	54,87%	1.264.275,98			
jul-23	5	Mês 7	15976/2023	20/ago	520.272,49	pago	67,74%	1.560.817,47	(JAN-JUN)	(ABR-JUN)	(JAN-JUN)
ago-23	6	Mês 8	17772/2023	20/set	520.272,49	pago	67,74%	1.560.817,47			
set-23	7	Mês 9	20152/2023	20/out	520.272,49	pago	67,74%	1.560.817,47			
out-23	8	Mês 10	23208/2023	20/nov	520.272,49	pago	67,74%	1.560.817,47	(JUL-SET)		
nov-23	9	Mês 11	24336/2023	20/dez	520.272,49	pago	67,74%	1.560.817,47			
dez-23	10	Mês 12	188/2024	20/jan	520.272,49	pago	67,74%	1.560.817,47			
jan-24	11	Mês 13	2453/2024	20/fev	803.526,84	pago	100%	1.605.273,62	(JUL-DEZ)	(OUT-DEZ)	(JUL-DEZ)
fev-24	12	Mês 14	4443/2024	20/mar	803.526,84	pago	100%	2.322.987,90			
mar-24	13	Mês 15	6317/2024	20/abr	803.526,84	pago	100%	2.351.464,95			

10. CONSOLIDAÇÃO DAS GARANTIAS

No dia 03 de março de 2023 foi celebrado o CONTRATO DE NOMEAÇÃO DO AGENTE DE GARANTIA E ADMINISTRAÇÃO DA CONTAS DE TERCEIROS em que o Banco escolhido foi a Caixa Econômica Federal (CEF). Este contrato estabelece que a CEF seja a responsável por toda gestão das



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Comitê de Monitoramento e Gestão (CMOG)

garantias. Portanto, é entidade responsável para avaliar o contrato está sendo cumprida e as garantias estão consolidadas.

Foram criadas 03 (três) contas no Banco Centralizador (agência CEF 0288)
006.71026-8 - Conta Reserva
006.71025- 0 - Conta Pagamento
006.71027- 6 - Conta Vinculada – CIP

Todas estão em pleno funcionamento.

No ofício SMF 058/2023 de 18 de julho de 2023 o Poder Concedente comunicou a concessionária da abertura das contas correntes.

No dia 09 de agosto de 2023 foi enviado o ofício 060/2023 da Tesouraria do Município de Barretos à CPFL solicitando a vinculação da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) a seguinte conta corrente 006.71027- 6 - Conta Vinculada – CIP.

No ofício SMF 080/2023 de 26 de outubro de 2023 o Poder Concedente solicitou a declaração ao Banco Centralizador se a constituição das Garantias estão 100% consolidadas.

No dia 31 de outubro de 2023 o Banco Centralizador CEF confirmou a constituição de 100% das garantias, isto é, o depósito de 03 (três) parcelas remuneratórias mensais vigentes (PRM) na conta garantia. O saldo nesta data era de R\$ 1.571.653,19.

No dia 28 de novembro de 2023 a CPFL confirmou a vinculação da CIP à conta corrente 006.71027- 6 - Conta Vinculada – CIP, finalizando por completo processo de garantia.

No dia 22 de janeiro de 2024 foi realizada, de maneira antecipada, o aporte de R\$ 698.856,10, que se somado ao valor existente no dia 15/01/2023 de R\$ 1.605.273,62, atinge o valor R\$ 2.304.129,72 o que consiste exatamente nas 03 (três) Parcelas Remuneratórias Mensais (PRM) que se iniciaria em 20 de março de 2024, portanto 02 (dois) meses de antecipação, em atendimento ao item 11.6 do ANEXO 3 DO CONTRATO – CADERNO DE INDICADORES DE DESEMPENHO, MECANISMO DE PAGAMENTO E GARANTIAS.

Até fevereiro/24 o Banco Centralizador não havia encaminhado nenhum comunicado sobre a necessidade de novas providências referente a consolidação de garantia.

Ainda que o Banco Centralizar não tenha feito nenhum comunicado para chamada de pendência por parte do Poder Público, cabe esclarecer que por regulamentação da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) **DEVE** ser recebido em conta corrente do Banco do Brasil (BB), conforme item 5.2 da cartilha elaborada pela Secretaria do Tesouro Nacional (anexa).



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO
Comitê de Monitoramento e Gestão (CMOG)

5.2 O RECURSO DO FPM PODE SER CREDITADO EM QUALQUER BANCO?

Não, atualmente ele pode ser creditado somente no Banco do Brasil, em agência de livre escolha do Município.

Fonte: cartilha da Secretaria do Tesouro Nacional, março de 2023.

O FPM serve como mecanismo de garantia da União caso a municipalidade não tenha regularidade do pagamento dos precatórios e dívidas previdenciárias. Este mecanismo é bastante conhecido no meio jurídico e possui facilidade na operacionalização o que faz com que tanto a União como a Concessionária (por possuir o contrato de concessão administrativo com o Município) tenha segurança jurídica e operacional bastante consolidada.

Dessa forma, o município após a entrega dos relatórios trimestrais pela Concessionária, análise do CMOG e atestado do Verificador Independente, faz o pagamento por meio do Banco Centralizador de acordo com o estabelecido pelo contrato de concessão administrativa, bem como o CONTRATO DE NOMEAÇÃO DO AGENTE DE GARANTIA E ADMINISTRAÇÃO DA CONTAS DE TERCEIROS.

No dia 28 de fevereiro de 2024, o Poder Concedente consultou o Banco do Brasil:

*Prezado Daniel Alberto Rodrigues,
Gerente Setor Público | Escritório Municípios Noroeste SP
Banco do Brasil SA*

Cumprimentando-o cordialmente, solicitamos a análise da possibilidade de existir algum produto bancário que possa cumprir a sugestão compartilhada pelo Sr. Gerente da Caixa Econômica Federal anexo a este ofício.

CONSIDERANDO que o Banco do Brasil possui a exclusividade da conta do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), a análise seria a possibilidade de transferência automática de um percentual do FPM desta conta para a conta do banco Caixa Econômica Federal.

É o que tínhamos a consultar. Sem mais para o momento,

Barretos, 28 de fevereiro de 2024.

No dia 29 de fevereiro de 2024, após ser questionado pelo Poder Concedente o Banco do Brasil retornou:

Ao
Comitê de Monitoramento e Gestão (CMOG)

Página 9 de 14



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO
Comitê de Monitoramento e Gestão (CMOG)
PPP Cidade Inteligente

Prefeitura do Município de Barretos

Ref. Ofício 021/2024

Prezados,

Na qualidade de exclusivo repassador do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), conforme artigo nº 92 da Lei 5.172 de 25 de outubro de 1966, artigo 1º parágrafo 5º, da Lei 12.058 de 13 de outubro de 2009 e "Cartilha FPM" disponibilizada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) no site: https://cdn.tesouro.gov.br/sistemas-internos/apex/producao/sistemas/thot/arquivos/publicacoes/28549_909191/anexos/6370_978491/Cartilha%20FPM.pdf?v=484, o Banco do Brasil vem respeitosamente informar:

- 1. O Banco do Brasil não firmou qualquer tipo de contrato ou convênio com nenhuma instituição financeira prevendo a possibilidade de transferência automatizada de recursos do FPM;*
- 2. Diante do exposto no item anterior NÃO EXISTE a possibilidade de transferência automática de percentual ou mesmo do total dos créditos do FPM para conta em outra instituição financeira;*

Sem mais para o momento.

Coloco-me à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas.

Atenciosamente.

Após a resposta do Banco do Brasil, ficou pacificada a tese que o Poder Concedente defende desde o princípio. Que o problema reside no Banco Centralizador e não no Poder Concedente. De qualquer maneira o Poder Concedente tem o interesse em colaborar para que a execução contratual seja satisfatória também à Concessionária, que por natureza é uma prestadora de serviços públicos do município de Barretos e também para o Agente Garantidor. Considerando que só e somente só o Banco do Brasil é capaz de fazer a gestão e a garantia do FPM, o Poder Concedente e a Concessionária em comum acordo decidiram encerrar o contrato com a Caixa Econômica Federal e migrar o contrato (e consequentemente todas as contas vinculadas ao contrato) para o Banco do Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO
Comitê de Monitoramento e Gestão (CMOG)

Na presente data (01/06/24) o processo está em fase de análise da minuta contratual. Após a formalização do contrato com o Banco do Brasil é que será anunciado o distrato com a Caixa Econômica Federal.

CIP – Contribuição da Iluminação Pública

Recursos da CIP são depositados automaticamente pela CPFL na conta 006.71027- 6 - Conta Vinculada – CIP. Com base nos relatórios trimestrais elaborado pela Concessionária, análise do CMOG e atestado do Verificador Independente, o Banco Centralizador faz sua diligência e em seguida o pagamento SÓ E SOMENTE SÓ do objeto Iluminação Pública.

O CMOG **ALERTA** que a fonte de receita Contribuição de Iluminação Pública (CIP) **SÓ E SOMENTE SÓ**, poderá ser utilizada para o consumo de energia destinada à iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos e à instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública, devendo o Poder Executivo abrir conta específica para destinação exclusiva dos recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP, nos termos da lei complementar nº 466 de 11 de dezembro de 2020, sendo **VEDADA** a utilização para os demais objetos deste contrato de concessão administrativa. Logo, pode-se inferir que a implantação e manutenção da Iluminação Pública possui recurso específico e mecanismos de garantia e operacionalização próprios e independente das operações da UFV e da Telecomunicação.

FPM – Fundo de Participação dos Municípios (FPM)

Recursos do FPM são depositados automaticamente pela União (Governo Federal) nos decênios de cada mês na conta do Banco do Brasil. Com base nos relatórios trimestrais elaborado pela Concessionária, análise do CMOG e atestado do Verificador Independente, o Banco Centralizador faz sua diligência e em seguida o pagamento SÓ E SOMENTE SÓ dos objetos de telecomunicação e usina fotovoltaico.

Cabe destacar que a PRM é composta de 03 objetos independentes e desta forma, são emitidas 03 notas fiscais para cada implantação (e futura manutenção) dos objetos.

CONSIDERANDO o anexo 3 e manifestação do Verificador Independente no Relatório de Monitoramento e Gestão do 2º semestre de 2023, páginas 22-23 a divisão dos valores dos objetos consiste na seguinte:

Iluminação Pública (IP) – 54,87% (receita exclusiva CIP);

Usina Fotovoltaico (UFV) – 32,26% (receita FPM)

Telecomunicação (Telecom) – 12,87% (receita FPM)



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Comitê de Monitoramento e Gestão (CMOG)

Por fim cabe destacar que a conta vinculada CIP já está ok. A garantia referente as 3 PRM está ok. Todos os pagamentos das PRM até o 1º trimestre de 2024 estão ok. Restando a operacionalização da garantia do FPM que é de exclusividade do Banco do Brasil e por isso o contrato de garantia será migrado para esta instituição financeira. Portanto, o evento em questão foge do escopo do Poder Concedente.

Embora a concessionária evidencie a importância da consolidação das garantias especialmente do FPM para que se possa obter financiamento de terceiros – E o Poder Concedente compreende este mecanismo - é importante também perceber o compromisso do Poder Concedente ao realizar os pagamentos das PRM e na consolidação das demais garantias. Ademais, cabe destacar que no anexo 4 do contrato de concessão a Concessionária assume o “3.1.6. Risco de obtenção de financiamento, envolvendo disponibilidade de fundos, taxas de juros, ou quaisquer outros fatores que afetem o financiamento.”

Portanto, o atraso na implementação da modernização da iluminação pública e da telecomunicação não podem ser relacionados a não consolidação das garantias. A fundamentação e a autorização da revisão do cronograma pelo Comitê Gestor da PPP para esses 2 objetos foi o atraso e a não conformidade na transmissão do parque de iluminação pública por parte da concessionária de distribuição de energia, a CPFL, ao Poder Concedente que posteriormente transmitiu à Concessionária Barretos Inteligente.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS E ANÁLISE DE RISCOS

Em relação a implantação das usinas fotovoltaica (UFV) temos um atraso não fundamentado pela Concessionária. Ao contrário da Modernização e Eficientização do parque de iluminação pública e das infraestruturas de telecomunicação que necessitava da transmissão da concessão do parque de iluminação pública da Distribuidora de energia, a CPFL, para o Município de Barretos, para depois ser concedido a concessionária Barretos Inteligente, uma vez que não se poderia fazer manutenção ou troca de luminárias nos postes ou serviços de telecomunicação sem a permissão da CPFL. No caso das usinas fotovoltaicas não havia esse impedimento. Este foi o motivo de o CMOG considerar como mês-focal o início da implantação dos objetos iluminação pública e telecomunicação o mês de junho de 2023. No entanto, no caso da UFV o prazo original não se alterou.

Projetos encaminhado à CPFL pela Concessionária Barretos Inteligente para instalação de UFV

ATIVIDADE / NOTA DE SERVIÇO	PROJETO PARTICULAR
1402599299 / 848046535	UFV JD EUROPA
1402593744 / 848047360	UFV SEMBRA

Fonte: Concessionária



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO
Comitê de Monitoramento e Gestão (CMOG)

Sabendo disso, a implantação da UFV deveria estar finalizada e em funcionamento a partir de janeiro de 2024. Mas até a presente data, tampouco foi aprovado o projeto de implantação na CPFL, conforme disponibilizado nos anexos. Os dois projetos acima foram reprovados pela CPFL, mas esta indicou alternativas a serem realizadas para que os projetos fossem aprovados (ver documentos anexos).

Logo, o CMOG opinou e o Conselho Gestor de PPP do Município de Barretos acatou pela interrupção do pagamento do percentual (32,26% da Parcela Remuneratória Mensal - PRM) referente a implantação da UFV – a partir do último marco estabelecido no Anexo 3 - até que se inicie a implantação da infraestrutura de UFV.

Após o início da implantação é esperado que se conclua em no máximo 07 (sete) meses o objeto – tempo estimado para a construção da infraestrutura de UFV definida nos cronogramas de implantação da Concessionária.

O Poder Concedente formalizará o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro de extensão de prazo de contrato para este objeto ou compensação de valor pelo não avanço desta implantação no prazo esperado.

Fundamentação Técnica

Em análise do ANEXO 4 DO CONTRATO – MATRIZ DE RISCOS, temos os RISCOS que deverão ser suportados pela CONCESSIONÁRIA:

3. DOS RISCOS DA CONCESSIONÁRIA

3.1.15. Riscos relacionados à obrigatoriedade de construção da(s) Usina(s) Fotovoltaica(s) até o primeiro ano desde a assinatura do CONTRATO.

3.1.25. Riscos e despesas relacionados à não existência de acesso à rede elétrica de distribuição próxima ao local de construção da Usina(s) Fotovoltaica(s).

3.1.33. Atraso na entrega de instalações, equipamentos e documentos necessários no final do período da construção.

3.1.56. Riscos relacionados à dificuldade de acesso à rede de distribuição de energia e telecomunicações da região, bem como da não obtenção de parecer de acesso à rede.

É o que tínhamos a opinar. Sem mais para o momento,

Barretos, 03 de junho de 2024.

Página **13** de **14**



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO
Comitê de Monitoramento e Gestão (CMOG)

ASSINADO NO ORIGINAL

Danilo Rodrigo Ferreira Mendes

Secretário Municipal de Administração / Coordenador do CMOG

ASSINADO NO ORIGINAL

Paulo Fenando Scannavino

Controlador-Geral do Município / Membro CMOG

ASSINADO NO ORIGINAL

Fernando Oliveira Soares

Secretário Municipal de Finanças / Membro CMOG